

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1091/2537

นาย สฤทธิ์ สนธิโพธิ์
นาย มงคล มี เอี่ยม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1299 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 173 (1)

คำฟ้องสำนวนแรกโจทก์อ้างการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 อันเป็นการกล่าวอ้างการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยนิติเหตุ ส่วนคำฟ้องสำนวนหลังโจทก์อ้างการได้มาโดยการที่โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาจากจำเลยที่ 1 จึงเป็นการกล่าวอ้างการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยทางนิติกรรม ถึงแม้คำขอของโจทก์ทั้งสองสำนวนจะเป็นอย่างเดียวกันคือขอให้เปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ก็ตาม เมื่อคำฟ้องในสำนวนคดีหลังข้ออ้างที่จะต้องวินิจฉัย ไม่ใช่ข้ออ้างเดียวกันกับข้ออ้างในคำฟ้องสำนวนแรก จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่เป็นกรณียื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันอันจะถือว่าเป็นการฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1) จำเลยที่ 1 ขยายที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 แก่โจทก์ และขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 แก่จำเลยที่ 2 แต่ได้มีการโอนที่ดินในโฉนดผิดแปลงกัน การที่โจทก์กับจำเลยที่ 2 รับโอนโฉนดที่ดินสลับกันมาเป็นเพราะความเข้าใจผิด แต่โจทก์และจำเลยที่ 2 ได้ครอบครองที่ดินถูกต้องตลอดมา ศาลพิพากษาให้โจทก์และจำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดที่ถูกต้องได้

คดีสองสำนวนนี้ศาลให้รวมพิจารณาพิพากษา สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นปี 2521 โจทก์ตกลงจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 จากจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 12,000 บาท ต่อมาวันที่ 9 มีนาคม 2521 โจทก์ได้ชำระราคาที่ดินให้จำเลยที่ 1 พร้อมกับจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากจำเลยที่ 1 หลังจากนั้นโจทก์ได้เข้าปรับพื้นที่ ปลูกสร้างบ้าน และเข้าอยู่อาศัยตลอดมา ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2533 จำเลยที่ 2 มาแจ้งให้โจทก์รื้อบ้านออกไปจากที่ดินอ้างว่าที่ดินเป็นของจำเลยที่ 2 โจทก์จึงไปตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางทะเบียน ปรากฏว่ามีชื่อจำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยจดทะเบียนรับโอนจากจำเลยที่ 1 ส่วนที่ดินที่โจทก์จดทะเบียนรับโอนเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 เนื่องจากโจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี โจทก์จึงได้สิทธิตามกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 ให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินมาเป็นชื่อของโจทก์ หากจำเลยที่ 2 เพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2 และให้โจทก์ไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินดังกล่าวมาเป็นชื่อของโจทก์ได้

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 แต่โจทก์กลับเข้าครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 ซึ่งเป็นการครอบครองที่ดินผิดแปลง โจทก์จะอ้างเอาการครอบครองปรปักษ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโจทก์ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลังโจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2521 โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 เป็นเงิน 12,000 บาท แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 นำโฉนดที่ดินเลขที่ 2799 มาจดทะเบียนขายให้โจทก์ โดยสำคัญผิดว่าเป็นที่ดินแปลง

โฉนดเลขที่ 5178 โจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปีเศษ ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 จำเลยที่ 1 ได้โอนขายให้จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2532 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 นำโฉนดที่ดินเลขที่ 5178 มาจดทะเบียนขายให้จำเลยที่ 2 โดยสำคัญผิดว่าเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 หลังจากจำเลยที่ 1 โอนที่ดินให้จำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่ 2 ได้เข้าครอบครองเป็นเจ้าของและทำประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองนำที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 ไปจดทะเบียนลงชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 5178 ให้โจทก์หากจำเลยทั้งสองเพิกเฉย ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ให้โจทก์ไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อในที่ดินเลขที่ดังกล่าวมาเป็นชื่อของโจทก์ได้และโจทก์ยินยอมโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 ให้จำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ตกลงขายที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 ให้โจทก์จริง ส่วนที่ดินที่จำเลยที่ 1 ขายให้จำเลยที่ 2 นั้น คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 นำโฉนดที่ดินมาจดทะเบียนสับกันไป

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้อนและหรือฟ้องซ้ำ เพราะโจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 2 ต่อศาลจังหวัดชัยนาทแล้วตามคดีหมายเลขดำที่ 883/2533 ซึ่งโจทก์กับจำเลยที่ 2 ในคดีนี้เป็นคนคนเดียวกัน มีประเด็นอย่างเดียวกัน ทรัพย์สินรายเดียวกันและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ศาลไม่ควรรับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา โจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 แต่โจทก์กลับครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 เพราะเป็นที่ดินมีราคาแพงกว่า เป็นการใช้สิทธิที่จะฉ้อโกงและฉ้อฉลต่อจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 มาเป็นการรับโอนมาโดย

เสียค่าตอบแทนและเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย การที่โจทก์จะให้จำเลยที่ 2 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 ให้โจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5178 ให้โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ไปจัดการจดทะเบียนโอน ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน ให้จำเลยทั้งสองส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 5178 ให้โจทก์ และให้โจทก์ไปจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2799 ให้จำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ในสำนวนหลัง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายต่อศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิซึ่งมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามข้ออ้างในคำฟ้องของโจทก์สำนวนคดีแรกนั้นโจทก์อ้างการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 อันเป็นการกล่าวอ้างการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยนิติเหตุ ส่วนข้ออ้างตามคำฟ้องของโจทก์ในสำนวนคดีหลังนั้น เป็นการกล่าวอ้างการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการที่โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาจากจำเลยที่ 1 ในสำนวนคดีหลัง จึงเป็นการกล่าวอ้างการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยทางนิติกรรม ถึงแม้คำขอของโจทก์ทั้งสองสำนวนจะมีคำขอเป็นอย่างเดียวกันคือขอให้เปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ก็ตาม เมื่อคำฟ้องในสำนวนคดีหลังข้ออ้างที่จะต้องวินิจฉัยไม่ใช่อย่างเดียวกันกับข้ออ้างในคำฟ้องสำนวนแรกเช่นนี้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่เป็นกรณียื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันอันจะถือว่าเป็นการฟ้องซ้อนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1) ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีสำนวนหลังเป็นการฟ้องซ้อนกับสำนวนคดีแรกนั้น

ไว้ 5 ประการ คือ 1. ห้ามโจทก์ฟ้อง 2. คู่ความเดียวกัน 3. เรื่องเดียวกัน 4. คดีเดิม
อยู่ในระหว่างการพิจารณา 5. ไม่จำกัดว่าต้องฟ้องศาลเดียวกัน กรณีตามคำพิพากษา
ศาลฎีกาฉบับนี้ เป็นการวินิจฉัยถึงประเด็นที่ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ คำว่าเรื่อง
เดียวกันนี้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาหมายถึงประเด็นที่ศาลวินิจฉัยเหมือนกันก็คือ
สภาพแห่งข้อหาที่ฟ้องมาไม่ได้พิจารณาไปถึงคำขอบังคับแต่อย่างใดแม้จะมีคำขอ
บังคับในลักษณะอย่างเดียวกัน แต่ถ้าประเด็นที่ศาลวินิจฉัยแตกต่างกันแล้วก็ไม่ถือว่าเป็น
ประเด็นเดียวกันแต่อย่างใดสำนวนแรกตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ เป็นการ
วินิจฉัยถึงสิทธิของโจทก์ที่อ้างการได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ส่วนสำนวนหลังเป็นการกล่าวอ้าง
การได้มาโดยการซื้อขายที่ดิน จะเห็นได้ว่าประเด็นที่ศาลวินิจฉัยในสำนวนแรกและ
สำนวนหลังแตกต่างกัน จึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ส่วนปัญหาต่อมาที่ศาลฎีกา
วินิจฉัยไว้ก็คือ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากทางนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง และได้สิทธิมา
โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน บุคคลภายนอกย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา
1299 วรรคสอง กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นเรื่องโอนโฉนดที่ดินไขว้กัน
ไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็เลยไม่มีปัญหา ศาลพิพากษาให้โอนที่ดินให้ถูก
ต้องตามเจตนาที่รับโอน ซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่
745/2511 โอนโฉนดไขว้กันด้วยความเข้าใจผิด แต่โจทก์ได้ครอบครองเป็นเจ้าของ
ที่ดินถูกต้องตลอดมา ดังนี้ แม้จำเลยจะมีชื่อในโฉนดที่โจทก์ครอบครองก็จะอ้างเป็น
เจ้าของไม่ได้ เพราะจำเลยไม่มีเจตนารับโอนที่ดินแปลงนั้น โจทก์มีสิทธิขอให้จำเลย
มอบโฉนดโอนให้ถูกต้องได้ แต่ถ้าบุคคลภายนอกได้รับโอนโดยสุจริต ผู้รับโอนย่อมได้ที่
ดินตามโฉนดที่รับโอนตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 680/2490 ในกรณีที่โอนที่ดิน
โดยโอนโฉนดไขว้กัน แม้จะโอนมาช้านานกว่า 10 ปี และปกครองมาตามที่ตั้งใจโอน

ก็ตาม ถ้ามีผู้รับโอนโฉนดโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและจดทะเบียนสิทธิโดย
สุจริตแล้วผู้รับโอนย่อมได้ที่ดินตามโฉนดที่รับโอนนั้น ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่
745/2511 เป็นกรณีการโอนโฉนดที่ดินไขว้กัน เป็นข้อพิพาทกันเองระหว่างโจทก์กับ
จำเลย ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินคนละโฉนดโดยไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
จึงจะอ้างมาตรา 1299 วรรคสอง เพื่อขอคุ้มครองไม่ได้ ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับคำ
พิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ต่างกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 680/2490 ที่มี
บุคคลภายนอกมารับโอนที่ดินโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน กรณีเข้ามาตรา 1299
วรรคสอง ปฏิกรณ์คงพิพิธ